

הסכם ספק – Bundly

שנערך ונחתם ב- _____ ביום _____ בחודש _____ שנת 2026

1. צדדים

בין: בנדלי טכנולוגיות בע"מ, ח.פ. _____ מרחוב _____ (להלן: "בנדלי" או "הפלטפורמה") מצד אחד;
לביין: _____ ח.פ. _____ מרחוב _____ (להלן: "הספק") מצד שני;
יחד יקראו להלן "הצדדים".

2. הגדרות

מונח	משמעות
קבוצת רכישה	התקהלות לקוחות סביב מוצר/קטגוריה לצורך משא ומתן על מחיר משופר.
הצעת מחיר	מחיר שהספק מגיש לקבוצה ספציפית, מחייב כל עוד הקבוצה פתוחה.
סגירת קבוצה	המועד שבו הקבוצה הגיעה למינימום משתתפים והעסקה מתבצעת.
פיקדון לקוח	סכום (25% / ₪25) שהלקוח מקפיא בכרטיס בעת ההצטרפות.
עמלה	האחוז המגיע לבנדלי מכל מכירה שמומשה דרך הפלטפורמה.
תקופת ניסיון	3 חודשים קלנדריים ראשונים מהיום שבו הספק קיבל את הזמנתו הראשונה.
חודש קלנדר	מה-1 ל-30/31 לחודש לועזי.

3. מהות השירות

3.1 בנדלי מפעילה פלטפורמה דיגיטלית לקבוצות רכישה (group-buy) המאחדת ביקוש של צרכנים פרטיים מול ספקים מורשים, ומאפשרת לספקים להציע הצעות מסחריות ללקוחות הקצה. מובהר כי בנדלי מספקת שירותי תיווך טכנולוגיים, שיווקיים, תפעוליים וסליקה מוגבלים בלבד, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם ליכולות הפלטפורמה כפי שיהיו מעת לעת.

3.2 בכפוף לעמידת הספק בכל הוראות ההסכם, הדין, הנהלים והמדיניות של בנדלי כפי שיעודכנו מעת לעת, בנדלי רשאית להעניק לספק גישה לשירותים הבאים, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי:

- **3.2.1 דשבורד ספק** — צפייה בקבוצות פעילות, הגשת הצעות מחיר, ניהול הזמנות, עדכון מלאי, מחירים, זמני אספקה וסטטוס טיפול.
- **3.2.2 התראות אוטומטיות** — על קבוצות חדשות, פניות, עסקאות, תלונות, חריגות שירות ועניינים תפעוליים נוספים בקטגוריות הרלוונטיות.
- **3.2.3 כלי ניתוח** — נתוני ביצועים, שיעורי המרה, רמות שירות, דירוגים, השוואות ענפיות ומידע נוסף, הכל כפי שבנדלי תבחר להעמיד לרשות הספק מעת לעת.

3.3 בנדלי אינה המוכרת, היבואנית, היצרנית, הספקית, המפיצה או נותנת האחריות למוצרים, אינה צד להסכם המכר בין הספק ללקוח, ואינה נושאת באחריות כלשהי לטיב המוצר, התאמתו, חוקיותו, זמינותו, מועד אספקתו, התקנתו, אחריותו, שירותו או לכל מצג שניתן על-ידי הספק. כל עסקת מכר, לרבות אספקה, התקנה, אחריות, שירות, גבייה מהלקוח ככל שחלה, ביטולים, החזרות והחזרים, היא באחריותו הבלעדית והמלאה של הספק.

3.4 בנדלי תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסרב לפרסם מוצר, הצעת מחיר, קבוצה, תוכן, תמונה, מבצע או כל מידע אחר שהועלה או נמסר על-ידי הספק, להסירם, לעכבם, להגביל את חשיפתם או להתנות את פרסומם בתנאים, וזאת ללא צורך בנימוק וללא אחריות כלפי הספק.

3.5 בנדלי תהא רשאית לקבוע, לשנות ולעדכן מעת לעת נהלים תפעוליים, דרישות שירות, סטנדרטים מסחריים, כללי תוכן, מדיניות פרטיות, מדיניות תלונות, מדיניות החזרים, נהלי סליקה, נהלי אבטחת מידע ודרישות רגולטוריות, והספק מתחייב לפעול לפיהם במלואם.

3.6 הספק מצהיר כי ידוע לו שזמינות הפלטפורמה, היקף החשיפה, מספר הקבוצות, שיעור ההמרה, נפח ההזמנות והיקף השירותים אינם מובטחים, וכי לבנדלי אין כל התחייבות להיקף פעילות מינימלי, לרציפות מערכתית מלאה או להפקת תוצאה מסחרית כלשהי עבור הספק.

4. תקופת ניסיון

4.1 שלושה (3) חודשי ניסיון חינם יחלו ביום בו הספק יקבל את הזמנתו הראשונה דרך הפלטפורמה, או במועד מוקדם יותר אם בנדלי תחליט להפעיל את חשבון הספק באופן מסחרי. בנדלי תהיה רשאית לקצר, להאריך, להשהות או לסיים את תקופת הניסיון, כולה או חלקה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהודעה לספק.

4.2 בתקופת הניסיון:

- **4.2.1** הספק לא ישלם עמלת בנדלי בגין מכירות שבוצעו בתקופת הניסיון, אולם יישא במלוא עמלות הסליקה, עלויות צד שלישי, זיכויים, החזרים, קנסות, עלויות תפעול חריגות וכל סכום אחר החל עליו לפי ההסכם.
- **4.2.2** בנדלי רשאית לספק את שירותיה, כולם או חלקם, במתכונת שתבחר, ולשנות את היקפם, זמינותם ומאפייניהם במהלך תקופת הניסיון.
- **4.2.3** בנדלי רשאית לסיים את תקופת הניסיון או את ההסכם בכל עת בהודעה של 3 ימים, והספק רשאי לסיים את ההסכם בהודעה של 7 ימים, ובלבד שישלים כל התחייבות פתוחה כלפי לקוחות ובנדלי.

4.3 בתום תקופת הניסיון יהפוך ההסכם אוטומטית להסכם בתשלום עמלה על-פי סעיף 5, ללא צורך באישור נוסף מצד הספק, אלא אם בנדלי הודיעה אחרת או אם הספק מסר הודעת סיום בכתב שהתקבלה אצל בנדלי לפחות 14 ימים לפני תום התקופה.

5. עמלה

5.1 שיעור העמלה הסטנדרטי של בנדלי יעמוד על **2% (שני אחוזים)** מסכום העסקה לפני מע"מ ולפני עלויות סליקה, משלוח, התקנה, פירוק, אחריות מורחבת, שירותים נלווים, היטלים ותשלומים נוספים, אלא אם בנדלי קבעה אחרת בכתב. מובהר כי בנדלי תהיה רשאית לגבות גם עמלות או חיובים נלווים בגין שירותים מיוחדים, קידום, פרסום, תפעול חריג, אינטגרציות, טיפול ידני, זיכויים, הכחשות עסקה, תמיכה מועדפת או כל שירות נוסף שהספק יבקש או שבנדלי תספק.

5.2 שיעור זה יחול במהלך השנה הראשונה שממועד תום תקופת הניסיון. לאחר מכן, בנדלי תהא רשאית לעדכן את שיעור העמלה ואת מודל החיוב מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 30 יום. המשך פעילות הספק בפלטפורמה לאחר מועד כניסת העדכון לתוקף יהווה הסכמה מחייבת לעמלה המעודכנת.

5.3 בסיס החישוב לעמלה יהיה מלוא התמורה ששולמה או שהתחייב הלקוח לשלם בקשר לעסקה, לרבות תשלומים בגין מוצר, משלוח, התקנה, הרכבה, שירותים נלווים, אחריות מורחבת וכל חיוב אחר הנגבה במסגרת העסקה או בקשר אליה, והכל לפני מע"מ, אלא אם בנדלי אישרה בכתב חריג מסוים.

5.4 עמלת בנדלי, עמלות הסליקה, חיובי צדדים שלישיים, עלויות תפעול, החזרים, זיכויים, chargebacks, קנסות, קיזוזים, עמלות בנקאיות וכל סכום אחר המגיע לבנדלי לפי ההסכם, ייגבו, יקוזזו או יעוכבו על-ידי בנדלי מתוך כל סכום שיתקבל מהלקוח או המיועד לספק. יתרת התמורה, אם תהיה, תשולם לספק בתוך עד 21 ימי עסקים ממועד אספקה בפועל ללקוח, אישור מסירה, חלוף תקופת ביטול כדון, אימות תקינות העסקה וסיום כל בדיקות הסיכון, והכל לפי המאוחר מביניהם.

5.5 בנדלי רשאית לשנות את שיעור העמלה, את אופן חישובה, את מועדי ההתחשבות ואת מבנה החיובים, החל מתום תקופת הניסיון, בהודעה מוקדמת של 30 יום בכתב. אם הספק אינו מסכים לשינוי, יהא רשאי לסיים את ההסכם לפני כניסת השינוי לתוקף, ובלבד שישלם את כל ההזמנות, החיובים וההתחייבויות התלויות ועומדות.

5.6 עמלות סליקה, עמלות חברות אשראי, עמלות Stripe או כל ספק תשלומים אחר, עמלות chargeback, עמלות המרה, קנסות, עמלות החזר, עמלת אי-כיבוד ועמלות בנקאיות — כולן ישולמו במלואן על-ידי הספק, ובנדלי תהיה רשאית לקזן מכל סכום המגיע לספק.

5.7 בנדלי תהיה רשאית לעכב תשלומים, כולה או חלקם, להקים רזרבה, לדרוש בטוחות או לקזז מכל סכום המגיע לספק כל סכום שלפי שיקול דעתה הסביר דרוש לשם כיסוי החזרים, ביטולים, חיובים חוזרים, תביעות, תלונות, הפרות הסכם, הפרות דין, נזקים, קנסות או כל חבות אחרת של הספק. כל סכום שלא שולם לבנדלי במועדו יישא ריבית פיגורים בשיעור המרבי המותר לפי דין, מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות, קיזוז, עיכוב או סעד אחר של בנדלי. בנדלי תנהל את ספריה ורישומיה ביחס לעסקאות, עמלות, חיובים, קיזוזים ותשלומים, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לנכונות האמור בהם, אלא אם הספק הוכיח אחרת בראיות בכתב.

6. הצעות מחיר וחיוב הלקוח

6.1 הספק יגיש הצעת מחיר מלאה, סופית, חד-משמעית, מדויקת ומחייבת לכל קבוצה שבה הוא בוחר להשתתף, ויישא באחריות הבלעדית לנכונות כל פרט בה, לרבות מחיר, מפרט, זמינות מלאי, תנאי אספקה, עלויות נלוות, אחריות, התקנה וכל דרישה רגולטורית.

6.2 הצעת המחיר מחייבת את הספק מרגע הגשתה וכל עוד הקבוצה פתוחה, וכן ביחס לכל עסקה שנקשרה על בסיסה. הספק רשאי להיטיב את ההצעה בלבד, ולא יהיה רשאי להעלות מחיר, לשנות מפרט, להגביל מלאי, להוסיף תנאים, לסרב לעסקה או לסגת מהצעתו ללא אישור מראש ובכתב של בנדלי.

- **6.2.1** הלקוחות מקפויים פיקדון בכרטיס שלהם בעת ההצטרפות (25% או ₪25). הסכום נגבה רק כשהקבוצה נסגרת בהצלחה.
 - **6.2.2** אם הקבוצה לא נסגרת — הפיקדון משוחרר.
 - **6.2.3** הספק מתחייב לכבד את המחיר, המפרט, הזמירות, תנאי האחריות, ההובלה, ההתקנה וכל תנאי אחר שנכללו בהצעתו, גם אם מחיר השוק, עלות הרכש, שערי מטבע, עלויות הובלה או כל נסיבה אחרת השתנו לאחר מכן, והוא מוותר על כל טענה בעניין זה כלפי בנדלי או הלקוח.
- הספק מתחייב להחזיק בכל עת מלאי מספיק, מערך שירות מתאים, כח אדם, רישיונות, אישורים, ביטוחים ותשתית תפעולית הנדרשים לשם עמידה מלאה בכל הזמנה שתתקבל באמצעות הפלטפורמה.
- 6.3** בנדלי תהיה רשאית, אך לא חייבת, לבטל קבוצה, לעכב סגירתה, להשעות הצעה, להגביל חשיפה, להורות על עדכון מידע, או להסיר מוצר או ספק מהפלטפורמה, בין היתר מטעמי סיכון, תלונות, איכות, רגולציה, תמחור, מוניטין, אבטחת מידע, חשש להטעיה או מכל טעם עסקי סביר אחר.

7. אספקה ושירות

- 7.1** זמני האספקה המפורטים להלן מהווים התחייבות יסודית של הספק, והספק אחראי באופן בלעדי לעמידה בהם, אלא אם בנדלי אישרה בכתב אחרת מראש:
- **7.1.1** מוצרים סטנדרטיים: עד **7 ימי עסקים** ממועד סגירת הקבוצה.
 - **7.1.2** מוצרי חשמל גדולים (מקרר, מכונת כביסה, מזגן): עד **14 ימי עסקים** + תיאום התקנה.
 - **7.1.3** הזמנה מיוחדת/יבוא: עד **30 יום** + יידוע מוקדם ללקוח.
- 7.2** התקנה, הובלה, פירוק, פינוי, תיאום, נשיאה, גישה, חלקי עזר וכל שירות נלווה אחר — באחריותו הבלעדית והמלאה של הספק, אלא אם הוסכם אחרת בכתב. כל עלות כאמור תוצג ללקוח מראש, באופן ברור ומלא, לפני אישור העסקה, והספק לא יהיה רשאי לגבות מן הלקוח כל תשלום שלא אושר והוצג מראש.
- 7.3** הספק מתחייב כי כל מוצר יסופק כשהוא חדש, מקורי, תקין, בטוח לשימוש, באריזה מקורית סגורה, עומד בכל דרישות הדין והתקנה החלות בישראל, מלווה במסמכי אחריות, סימון, הוראות שימוש ואזהרות כנדרש, ומתאים בדיוק לתיאור, לתמונה, למפרט ולהתחייבויות שהוצגו בפלטפורמה. אסור באופן מוחלט לספק:
- **7.3.1** מוצרים מחודשים (refurbished) ללא הסכמה מפורשת ובכתב.
 - **7.3.2** מוצרים פגי תוקף או מסדרות שיבטלו.
 - **7.3.3** העתקים / חיקויים.
- 7.4** הספק יישא באחריות מלאה לכל אובדן, נזק, חוסר, פגם, עיכוב, תקלה, טעות באספקה, נזק הובלה, נזק התקנה או פגיעה בלקוח או ברכושו, הנגרמים עד להשלמת מסירה והתקנה תקינות, לפי העניין.
- 7.5** הספק מתחייב להחזיק במשך כל תקופת ההסכם ובמשך 12 חודשים לאחריה פוליסות ביטוח תקפות בהיקפים סבירים ומקובלים בענף, לרבות ביטוח אחריות מוצר, אחריות מקצועית וצד ג', ולהמציא לבנדלי אישור קיום ביטוחים לפי דרישתה.

8. אחריות, אי-התאמה וביטולים

8.1 הספק יכבד במלואם ועל אחריותו הבלעדית את כל הוראות הדין החל, לרבות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, חוק המכר, חוק המכר (דירות וציוד, ככל שרלוונטי), כללי אחריות ושירות לאחר מכירה, כללי סימון, בטיחות, יבוא, תקינה, פרטיות, נגישות, ספאם וכל דין אחר החל על המוצרים, השירותים והשיווק שלהם, לרבות:

- **8.1.1** זכות ביטול תוך 14 יום מקבלת המוצר.
- **8.1.2** זכות החזר תוך 14 יום מהביטול.
- **8.1.3** אחריות יצרן מלאה כפי שנדרש בחוק.

8.2 טיפול בתלונות: הספק יענה לכל פניית לקוח, פניית בנדלי, בקשת בירור, דרישת מסמך, תלונה, בקשת זיכוי או דרישת טיפול תפעולי דרך מערכת בנדלי או בכל אמצעי אחר שתורה עליו בנדלי, בתוך עד **24 שעות בימי עסקים**, ויטפל בה באופן מלא, מקצועי ומתועד עד לסגירתה לשביעות רצונה הסבירה של בנדלי.

8.3 החזרי כסף: במקרה של ביטול כדין, אי-התאמה, פגם, הפרת התחייבות, איחור באספקה, הטעיה, עסקה שלא כובדה, או בכל מקרה אחר שבו נדרש החזר לפי דין, לפי מדיניות בנדלי או לפי הנחיית בנדלי בנסיבות מוצדקות, הספק ישיב ללקוח את מלוא התמורה וכל סכום נלווה החל עליו, בתוך 14 יום או בתוך מועד קצר יותר אם נדרש לפי דין או לפי דרישת בנדלי, ובנדלי תהיה רשאית לבצע את ההחזר בעצמה ולקזז כל סכום רלוונטי מכל תשלום המגיע לספק, לרבות עמלה, עלויות סליקה, הוצאות טיפול, chargeback, פיצוי ללקוח וכל נזק או הוצאה שנגרמו לבנדלי.

8.4 הספק ינהל מנגנון שירות לקוחות נגיש, מקצועי ויעיל, ויתעד באופן מלא כל פנייה, טיפול, זיכוי, החלפה, תיקון או מענה שניתן ללקוח, וישמור תיעוד כאמור למשך 7 שנים לפחות או למשך התקופה הנדרשת לפי דין, לפי הארוך מביניהם.

8.5 בנדלי תהיה רשאית, אך לא חייבת, להתערב בטיפול בפניות לקוחות, להורות לספק על אופן הטיפול, להעניק זיכוי, החזר, פיצוי, הטבה או פתרון חלופי ללקוח, אם מצאה כי הדבר נדרש לשם עמידה בדין, שמירה על מוניטין הפלטפורמה או חוויית הלקוח, והספק יישא במלוא העלות ויפצה את בנדלי בגינה עם דרישה ראשונה.

9. דירוגים, ביקורות ומוניטין

9.1 מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של בנדלי, ספק שדירוגו הממוצע יורד מתחת ל-3.5/5 במשך 3 חודשים רצופים, או שצובר 3 תלונות מהותיות פתוחות, או שמפר מדדי שירות, אספקה, איכות, זמני תגובה, ביטולים או החזרים — בנדלי תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעבירו למצב בקרה, להגביל את חשיפתו, להשעותו זמנית, לעכב תשלומים, לחסום העלאת מוצרים חדשים או לסיים את ההסכם לאלתר.

9.2 בנדלי שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לאסוף, לנהל, לדרג, להציג, לערוך לצורכי קיצור או התאמה טכנית, ולפרסם ביקורות, ציונים, משובים, מדדי שירות ותוכן אותנטי של לקוחות ביחס לספק ולמוצרו, לרבות ביקורות שליליות, והספק לא יעלה כל טענה בקשר לכך כל עוד לא בוצע סילוף מהותי בזדון.

10. בלעדיות וקבוצות מקבילות

10.1 הספק אינו זכאי לבלעדיות כלשהי בפלטפורמה, בנדלי רשאית להתקשר עם ספקים מתחרים, לפרסם מוצרים מתחרים, לנהל קבוצות מקבילות, לקדם ספקים אחרים, לשנות סדרי הופעה וחשיפה ולנקוט כל מהלך מסחרי לפי שיקול דעתה הבלעדי. הספק רשאי למכור את מוצריו בערוצים אחרים, ובלבד שאין בכך כדי להפר התחייבות כלשהי כלפי בנדלי או לקוחותיה.

10.2 הספק מתחייב שלא לפרסם, להציע או למכור ללקוחות שהגיעו אליו דרך בנדלי, במישרין או בעקיפין, מחוץ לפלטפורמה, מוצרים או שירותים בקשר להזמנה או כהמשך לה, באופן העוקף את בנדלי או מפחית את הכנסותיה, אלא באישור מראש ובכתב של בנדלי.

10.3 אם הספק מציע או מוכר מוצר זהה או דומה מהותית, בתנאים מסחריים עדיפים, במחיר נמוך יותר, בזמינות טובה יותר, עם אחריות רחבה יותר או עם הטבה מהותית אחרת בערוץ אחר במהלך קיום קבוצה או בתוך 30 ימים לאחריה, בנדלי תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש התאמת תנאים מיידיים, לבצע זיכוי ללקוחות, לחייב את הספק בהפרשים, לקזז סכומים, להשעות את הספק או לסיים את ההסכם.

10.4 הספק לא יעשה שימוש בפרטי לקוחות, נתוני קבוצות, מידע מסחרי, לידים, תעבורת משתמשים או כל מידע שהגיע אליו באמצעות בנדלי, לצורך שיווק ישיר, מכירה חוזרת, upsell, cross-sell, הקמת מאגר עצמאי, פנייה מחוץ לפלטפורמה או כל שימוש מסחרי אחר שאינו נדרש במישרין לביצוע ההזמנה.

11. מסים, חשבוניות וחשבונות

11.1 הספק יוציא, על אחריותו הבלעדית, כל חשבונית, קבלה, תעודת משלוח, תעודת אחריות, מסמך גילוי, מסמך ביטול וכל מסמך אחר הנדרש לפי דין או לפי נהלי בנדלי, על שם הלקוח או הגורם הרלוונטי, במועד ובאופן הנדרש.

11.2 בנדלי תהיה רשאית להוציא לספק חשבונית מס, חשבון עסקה, הודעת חיוב או כל מסמך התחשבויות אחר בגין עמלותיה, חיוביה ושירותיה, והספק מתחייב לשלם במלואם ובמועדם.

11.3 מע"מ: כל הסכומים בהסכם הם **לא כולל מע"מ**, אלא אם נאמר אחרת. מע"מ ייווסף כדין.

11.4 הספק אחראי באופן בלעדי ומלא לכל דיווח, ניכוי, תשלום, שומה, קנס, היטל, מס הכנסה, מע"מ, מכס, אגרה, ביטוח לאומי, תשלומי חובה וכל חיוב אחר החל עליו בקשר לפעילותו, למוצריו ולעסקאותיו, והוא ישפה את בנדלי בגין כל דרישה, חיוב או הוצאה שיוטלו עליה בקשר לכך.

12. נתונים ופרטיות

12.1 בנדלי תעביר לספק אך ורק את המידע הדרוש, לפי שיקול דעתה, לצורך ביצוע ההזמנה והשירות הנלווה לה. הספק יקבל במידע זה הרשאת שימוש מוגבלת, לא בלעדית, הדירה וניתנת לביטול בכל עת, אך ורק לצורך ביצוע התחייבויותיו לפי ההסכם ובהתאם לדין.

12.2 הספק מתחייב:

- 12.2.1** לא לאסוף, לשמור, לעבד, להעביר, לחשוף, למכור, להשכיר, להמחות או לאפשר גישה לנתוני לקוח או לנתוני בנדלי לכל צד שלישי, אלא ככל שהדבר נדרש במישרין לביצוע ההזמנה ועל בסיס הרשאה כדין.

- **12.2.2** לא לפנות ללקוח לכל מטרה שיווקית, פרסומית, מסחרית או אחרת שאינה קשורה במישרין לביצוע ההזמנה, לרבות הצעת מוצרים נוספים, צירוף לרשימות תפוצה, דיוור, הודעות SMS, WhatsApp, דוא"ל או כל פנייה אחרת, אלא אם התקבלה הסכמה עצמאית, מפורשת ומתועדת כדין, שלא באמצעות בנדלי.
 - **12.2.3** למחוק, להשיב או להשמיד נתוני לקוח ונתוני בנדלי מיד עם השלמת הצורך התפעולי בהם, ובכל מקרה לא יאוחר מ-7 ימים מהשלמת ההזמנה, למעט מידע שהספק חייב לשמור לפי דין; מידע כאמור יישמר באופן מופרד, מאובטח ומוגבל גישה, ולא ייעשה בו כל שימוש אחר.
 - **12.2.4** לעמוד בכל הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, התקנות מכוחו, הנחיות רשם מאגרי המידע, חוק התקשורת (בזק ושידורים) לעניין דיוור, וכל דין החל על אבטחת מידע, סייבר, מאגרי מידע ופרטיות. הספק יישא באחריות הבלעדית לכל אירוע אבטחת מידע, דליפה, גישה בלתי מורשית, אובדן מידע או שימוש אסור בנתונים שבשליטתו או באחריותו.
- 12.3** הספק ינקוט בכל האמצעים הטכנולוגיים, הארגוניים והפיזיים הסבירים והמקובלים להגנה על הנתונים, לרבות בקורות גישה, הצפנה היכן שנדרש, נהלי הרשאות, תיעוד, גיבוי, ניטור והדרכת עובדים.
- **12.3.1** בכל מקרה של חשש או אירוע בפועל של אבטחת מידע, פגיעה בפרטיות או שימוש אסור בנתונים, הספק יודיע לבנדלי באופן מיידי, ולא יאוחר מ-12 שעות ממועד גילוי, ינקוט בכל האמצעים לצמצום הנזק, ישתף פעולה באופן מלא עם בנדלי ויישא בכל העלויות, הנזקים, ההודעות, החקירות, התביעות והסעדים הנובעים מכך.

13. קניין רוחני

- 13.1** הספק מעניק לבנדלי, לחברות קשורות שלה ולמי מטעמה, רישיון לא-בלעדי, ניתן להעברה, ניתן לרישוי-משנה, חנימי, מלא ולמשך תקופת ההסכם וכן למשך 24 חודשים לאחר סיומו לצורך ארכוב, תיעוד, הגנה משפטית, שיווק היסטורי ומוניטין, להשתמש, להעתיק, לשכפל, להציג, לפרסם, להתאים, לעבד, לערוך מבחינה טכנית ולהפיץ את שם הספק, שם המוצר, תיאורו, מפרטיו, תמונותיו, סרטוניו, סימני המסחר והלוגו שלו, לצורך הצגת קבוצות רכישה, שיווק הפלטפורמה, קידום מכירות, פרסום, דיווח, שירות לקוחות ותפעול.
- 13.2** הספק מצהיר ומתחייב כי יש לו את כל הזכויות, ההרשאות, הרישיונות וההסכמות הנדרשים להענקת הרישיון האמור ולעשיית כל שימוש בתכנים, בתמונות, בסימנים ובמידע שמסר לבנדלי, וכי שימוש כאמור על-ידי בנדלי לא יפר זכויות של צד שלישי כלשהו.
- 13.3** כל הזכויות בפלטפורמה, בתוכנה, בממשקים, בנתונים המצרפיים, בדוחות, בעיצוב, בשיטות העבודה, במידע העסקי, במוניטין, בשם "Bundly" ובכל קניין רוחני אחר של בנדלי או שפותח עבורה — יישארו בבעלות הבלעדית של בנדלי. לא מוקנית לספק כל זכות בהם, למעט זכות שימוש מוגבלת בפלטפורמה בהתאם להסכם.
- 13.4** הספק לא יעשה שימוש בשם, בלוגו, בסימני המסחר או במוניטין של בנדלי, ולא יפרסם כי הוא שותף, נציג, מפיק או גורם מוסמך מטעמה, אלא באישור מראש ובכתב של בנדלי.

14. שיפוי

- 14.1** הספק ישפה, יגן ויפצה את בנדלי, בעלי מניותיה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, חברות קשורותיה וקבלני המשנה שלה, באופן מלא ומיידי, בגין כל נזק, הפסד, ירידת מוניטין, הוצאה, תשלום, קנס, עיצום, עלות, שכר טרחה סביר של עורכי דין או תביעה של צד שלישי, הנובעים, במישרין או בעקיפין, מ:

- **14.1.1** אי-עמידתו של הספק בהתחייבויותיו החוזיות, במצגיו, בהצהרותיו, בהתחייבויות השירות, במועדי אספקה, במפרטים, בהצעות המחיר או בנהלי בנדלי.
 - **14.1.2** הפרת כל דין, לרבות דיני הגנת הצרכן, פרטיות, אבטחת מידע, ספאם, תקינה, יבוא, מכס, מסים, בטיחות מוצר, סימון, נגישות או כל דרישה רגולטורית אחרת.
 - **14.1.3** מוצר פגום, מסוכן, לא תקין, מזויף, אסור במכירה, חסר, לא תואם, לקוי, או כל נזק גוף, רכוש או ממון שנגרם בקשר למוצר או לשירותי הספק.
 - **14.1.4** הפרת זכויות קניין רוחני, פרטיות, סוד מסחרי, זכות פרסום או כל זכות אחרת של צד שלישי.
- 14.2** בנדלי תודיע לספק על תביעה או דרישה כאמור בתוך זמן סביר מעת שנודע לה עליה, ככל שהדבר מעשי בנסיבות העניין, ואי-מתן הודעה כאמור לא יגרע מחובת השיפוי אלא אם הספק הוכיח שנגרם לו בשל כך נזק מהותי וישיר. בנדלי תהא רשאית לנהל את ההגנה או ההסדר, כולה או חלקה, בעצמה או באמצעות מי מטעמה, על חשבון הספק.
- 14.3** מבלי לגרוע מכל סעד אחר, בנדלי תהא רשאית לקזז או לעכב כל סכום המגיע לספק כנגד כל סכום שהספק חב או עשוי לחוב לה לפי סעיף זה. דרישת שיפוי של בנדלי תהווה ראייה לכאורה לחבות הספק, אלא אם הוכיח אחרת.
- 14.4** יובהר כי התחייבויות הספק לפי סעיף זה יישארו בתוקף גם לאחר סיום או ביטול ההסכם, מכל סיבה שהיא.

15. הגבלת אחריות בנדלי

- 15.1** מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 3.3 ומכל פטור אחר לפי ההסכם או הדין, בנדלי לא תישא באחריות כלשהי כלפי הספק, הלקוח או כל צד שלישי בקשר ל:
- **15.1.1** איכות המוצר, התאמתו, תקינותו, חוקיותו, בטיחותו, זמינותו, מועד אספקתו, התקנתו, אחריותו, שירות לאחר מכירה או כל מצג שניתן על-ידי הספק.
 - **15.1.2** כל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי, אובדן רווח, אובדן הכנסה, אובדן מוניטין, אובדן נתונים, אובדן הזדמנות עסקית, פגיעה בפעילות, עלות מימון או נזק בלתי ממוני, גם אם נמסרה הודעה על אפשרות התרחשותם.
- 15.2** אחריותה המצטברת והכוללת של בנדלי כלפי הספק, בכל עילה שהיא ובקשר להסכם או לפלטפורמה, לא תעלה על סך העמלות נטו ששולמו בפועל לבנדלי על-ידי אותו ספק ב-3 החודשים שקדמו לאירוע הנטען, או **5,000 ש"ח**, לפי הנמוך מביניהם.
- 15.3** בנדלי אינה מתחייבת כי הפלטפורמה תפעל ללא הפרעות, טעויות, עיכובים, כשלים, מתקפות סייבר או חוסר זמינות, ולא תישא באחריות לכל פגיעה הנובעת מכך, ובלבד שפעלה באמצעים סבירים בנסיבות העניין.
- 15.4** שום הוראה בהסכם לא תפורש כיוצרת שותפות, שליחות, יחסי עבודה, מיזם משותף או נאמנות בין בנדלי לבין הספק.

16. סיום ההסכם

- 16.1** בנדלי רשאית לסיים את ההסכם, כולו או חלקו, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, בהודעה מוקדמת של **14 יום** בכתב. הספק רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת של **30 יום** בכתב, ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע

בהשלמת עסקאות, החזרים, שירות, אחריות, שיפוי או כל התחייבות אחרת שנוצרה לפני מועד הסיום.

16.2 בנדלי רשאית לסיים את ההסכם, להשעותו, להגביל פעילות, להסיר מוצרים, לעכב תשלומים או לחסום את גישת הספק לפלטפורמה, באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת, במקרה של:

- **16.2.1** אי-עמידה בלוחות זמני אספקה, ריבוי ביטולים, חוסרי מלאי, אי-מענה לפניות, הפרת מדדי שירות או כל כשל תפעולי מהותי, ובכלל זה יותר מ-2 אירועים מהותיים בתקופה של 30 ימים.
- **16.2.2** דירוגים נמוכים, תלונות לקוחות, פגיעה במוניטין בנדלי, ביקורות שליליות חוזרות, או כל אינדיקציה סבירה לירידה באיכות השירות או באמינות הספק.
- **16.2.3** חשד למרמה, הטעיה, מצג שווא, הפרת דין, פעילות בלתי-חוקית, הפרת פרטיות, אירוע אבטחת מידע, הפרת קניין רוחני, חדלות פירעון, עיקול, הקפאת הליכים, הפסקת פעילות, או כל נסיבה אחרת המעמידה את בנדלי בסיכון משפטי, מסחרי, תפעולי או מוניטין.

16.3 עם סיום ההסכם מכל סיבה שהיא, הספק ישלים על חשבונו ובמלוא האחריות את כל ההזמנות שאושרו טרם הסיום, ימשיך לטפל בביטולים, החזרים, אחריות, שירות ותלונות, ובנדלי תהיה רשאית לקזז, לעכב ולהחזיק סכומים למשך תקופה סבירה לשם הבטחת קיום התחייבויות הספק.

16.4 סיום ההסכם לא יגרע מכל זכות, סעד, טענה או דרישה שעמדו לבנדלי לפני מועד הסיום או בקשר אליו, ולא ישפיע על הוראות שמטבען נועדו להישאר בתוקף לאחר הסיום, לרבות הוראות בדבר תשלומים, קיזוז, שיפוי, אחריות, קניין רוחני, סודיות, פרטיות, הגבלת אחריות וסמכות שיפוט.

17. שונות

17.1 שינויים: בנדלי רשאית לעדכן מעת לעת את תנאי ההסכם, הנהלים והמדיניות החלים על השימוש בפלטפורמה, בהודעה לספק באמצעי תקשורת סביר. המשך שימוש הספק בפלטפורמה לאחר מועד העדכון יהווה הסכמה לתנאים המעודכנים. כל שינוי מהותי פרטני שהוסכם עם הספק יחייב את בנדלי רק אם אושר בכתב על-ידי מורשה חתימה מטעמה.

17.2 דין חל: דיני מדינת ישראל בלבד.

17.3 סמכות שיפוט: לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהא סמכות השיפוט המקומית והעניינית הבלעדית בכל מחלוקת הנובעת מן ההסכם או בקשר אליו, והספק מוותר על כל טענה פורום לא נאות.

17.4 הודעות: כל הודעה לפי הסכם זה תישלח לכתובות ו/או לכתובות הדוא"ל שמסרו הצדדים, ותיחשב כאילו נמסרה במועד אישור המסירה, ואם נשלחה בדוא"ל – בתוך 24 שעות ממועד שליחתה, אלא אם השולח קיבל הודעת כשל. בנדלי רשאית לשלוח לספק הודעות גם באמצעות הדשבורד, מערכת ההתראות או כל אמצעי דיגיטלי אחר שבו משתמשת הפלטפורמה, והן ייחשבו כהודעות תקפות לכל דבר ועניין.

17.5 הספק אינו רשאי להמחות, להעביר, לשעבד או להסב את זכויותיו או התחייבויותיו לפי ההסכם, כולן או חלקן, ללא הסכמה מראש ובכתב של בנדלי. בנדלי רשאית להמחות או להעביר את ההסכם, כולו או חלקו, לכל חברה קשורה או לצד שלישי, לפי שיקול דעתה.

17.6 אם הוראה מהוראות ההסכם תיקבע כבלתי אכיפה או בטלה, לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות ההסכם, וההוראה הפגומה תפורש באופן הקרוב ביותר לתכליתה המקורית והאכיפה. מחדל, עיכוב או אי-עמידה של בנדלי על זכות מזכויותיה לפי ההסכם לא ייחשבו כוויתור עליה, ווויתור כאמור יהיה תקף רק אם ניתן בכתב.

17.7 הסכם זה, יחד עם נספחיו, הנהלים והמדיניות של בנדלי כפי שיעודכנו מעת לעת, מהווה את מלוא ההסכמות בין הצדדים ומחליף כל מצג, משא ומתן, תכתובת או הסכמה קודמים, בעל-פה או בכתב, ביחס לנושא.

חתימות

בנדלי טכנולוגיות בע"מ	הספק
שם: _____	שם: _____
תפקיד: _____	תפקיד: _____
חתימה: _____	חתימה: _____
תאריך: _____	תאריך: _____